

คำวินิจฉัยที่ ๒๐๕/๒๕๖๑

เรื่อง การปรับตามสัญญาจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ -

หน่วยงานที่หารือ เทศบาลเมืองศรีราชา

กรณีนี้แม้ล่วงเลยกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาข้อ ๕ แต่สัญญานี้ยังไม่สิ้นสุด โดยผู้รับจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องดูแลต้นไม้ต่อไปไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน ตามสัญญาข้อ ๖ ประกอบบันทึกเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ต่อท้ายสัญญาจ้าง เมื่อพิจารณาจากใบตรวจรับงาน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายโดยระบุเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้รับจ้างยังมีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาดินไม้ต่อไปอีก ๓ เดือน โดยจะทำการเบิกจ่ายให้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดูแลและบำรุงรักษาดินไม้ตามสัญญาจ้าง แสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจรับงานตามเงื่อนไขของการแก้ไขสัญญาซึ่งได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว การแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นการแก้ไขก่อนรับมอบงานงวดสุดท้ายจึงสามารถกระทำได้ และคู่สัญญาต้องผูกพันตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

เมื่อปรากฏตามรายการตรวจและควบคุมงานฯ ว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดูแลและบำรุงรักษาดินไม้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลงนามรับทราบรายงานการตรวจและควบคุมงานดังกล่าวโดยมิได้โต้แย้งแต่อย่างใด จึงต้องฟังว่าผู้รับจ้างได้ทำงานดูแลและบำรุงรักษาดินไม้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ แล้ว ทั้งตามสัญญาข้อ ๖ ซึ่งกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องดูแลต้นไม้ให้คงสภาพสวยงามอยู่เสมอ ไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่ประสงค์กำหนดเวลาขั้นต่ำให้ผู้รับจ้างดูแล และบำรุงรักษาดินไม้ มิใช่เป็นการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานในส่วนนี้ ประกอบกับการที่ผู้รับจ้างทำงานดูแลและบำรุงรักษาดินไม้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว แม้ส่งมอบงานล่าช้าก็ไม่มีผลทำให้เทศบาลฯ เสียหาย การส่งมอบงานในส่วนนี้เกินกว่าวันสิ้นสุดที่กำหนดไว้จึงมิใช่กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา เทศบาลฯ จึงไม่อาจเรียกเอาค่าปรับจากผู้รับจ้างตามสัญญาข้อ ๑๕ ได้

ข้อเท็จจริงและปัญหา

เทศบาลเมืองศรีราชา (เทศบาลฯ) ได้ว่าจ้างบริษัท น. จำกัด (ผู้รับจ้าง) ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลและสวนภูเขาเทศบาล ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ตามสัญญาเลขที่ ๓๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีข้อกำหนดเรื่องความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาข้อ ๖ ว่า “เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี ยกเว้นต้นไม้จะต้องนำมาเปลี่ยนให้ใหม่ภายในระยะเวลา ๖ เดือน และต้องดูแลต้นไม้ให้คงสภาพสวยงามอยู่เสมอไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว” ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ก่อนการตรวจรับงานงวดสุดท้าย คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดังกล่าว ตามบันทึก

เพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๕๓ มีสาระสำคัญว่าผู้รับจ้างต้องดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยตกลงหักเงินค่าดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้จำนวน ๙๔,๔๘๖ บาท ออกจากค่าจ้างงวดสุดท้าย และตกลงรับเงินค่าดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้จำนวนดังกล่าว เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลฯ ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔) ต่อมาเทศบาลฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งขอใช้สิทธิเรียกค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เทศบาลฯ ได้รับหนังสือส่งมอบงานดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้จากผู้รับจ้าง ซึ่งเกินกว่าวันครบกำหนดส่งมอบงาน (วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔) จึงได้หักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างไว้เป็นจำนวน ๒ วัน วันละ ๓๑,๗๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๓,๕๘๐ บาท เทศบาลฯ จึงขอหารือว่ากรณีดังกล่าว เทศบาลฯ จะสามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้หรือไม่ ทั้งนี้ หากเทศบาลฯ ไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ เทศบาลฯ จะได้คืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

คำวินิจฉัย

กรณีนี้แม้ล่วงเลยกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาข้อ ๕ แต่สัญญานี้ยังไม่สิ้นสุด โดยผู้รับจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องดูแลต้นไม้ต่อไปไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน ตามสัญญาข้อ ๖ ประกอบบันทึกเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ต่อท้ายสัญญาจ้าง เมื่อพิจารณาจากใบตรวจรับงาน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายโดยระบุเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนว่าผู้รับจ้างยังมีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ต่อไปอีก ๓ เดือน โดยจะทำการเบิกจ่ายให้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ตามสัญญาจ้าง แสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจรับงานตามเงื่อนไขของการแก้ไขสัญญา ซึ่งได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว การแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นการแก้ไขก่อนรับมอบงานงวดสุดท้ายจึงสามารถกระทำได้ และคู่สัญญาต้องผูกพันตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

เมื่อปรากฏตามรายการตรวจและควบคุมงานฯ ว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลงนามรับทราบรายงานการตรวจและควบคุมงานดังกล่าวโดยมิได้โต้แย้งแต่อย่างใด จึงต้องฟังว่าผู้รับจ้างได้ทำงานดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ แล้ว ทั้งตามสัญญาข้อ ๖ ซึ่งกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องดูแลต้นไม้ให้คงสภาพสวยงามอยู่เสมอ ไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่ประสงค์กำหนดเวลาขั้นต่ำให้ผู้รับจ้างดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ มิใช่เป็นการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ในส่วนนี้ ประกอบกับการที่ผู้รับจ้างทำงานดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว แม้ส่งมอบงานล่าช้าก็ไม่มีผลทำให้เทศบาลฯ เสียหาย การส่งมอบงานในส่วนนี้เกินกว่าวันสิ้นสุดที่กำหนดไว้จึงมิใช่กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา เทศบาลฯ จึงไม่อาจเรียกเอาค่าปรับจากผู้รับจ้างตามสัญญาข้อ ๑๕ ได้